

1509754-52.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ADILSON MEDEIROS LUNA

Vistos.

Adilson Medeiros Luna foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21.04.2021, por volta das 08:10 horas, na Rua do Arcadismo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509754-52.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509754-52.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ADILSON MEDEIROS LUNA

Vistos.

Adilson Medeiros Luna foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 21.04.2021, por volta das 08:10 horas, na Rua do Arcadismo, Brasilândia, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 48 porções de maconha, 61 de cocaína e 19 de crack.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição. Foi determinada a vinda do laudo toxicológico definitivo, o qual sobreveio a fls. 122/123.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 06/07, 09/10.

O réu permaneceu em silêncio no inquérito, a fls. 15, e em juízo negou os fatos, dizendo que foi ao local apenas para comprar entorpecente e que a sacola com as drogas foi retirada da viatura policial.

Tal versão, além de isolada, não tem como prosperar, pois em confronto com os demais elementos dos autos.

Os PMS Gustavo e Cleiton afirmaram que estavam em patrulhamento, sendo aquele um ponto conhecido, quando viram o réu segurando uma sacola numa das mãos. Decidiram pela abordagem. Ele correu, mas foi detido. Na sacola encontraram os entorpecentes fracionados, tendo admitido receber um valor fixo por dia para dedicar-se a venda. Gustavo acrescentou que já o conhecia antes, de outras abordagens precedentes, e que inclusive o aconselhara a não se envolver na prática do comércio ilícito, como se deu.

Portanto, verifica-se que os milicianos nada tinham contra o réu, não se vislumbrando motivo para que quisessem prejudicá-lo.

Aliás, indagado expressamente a respeito, Adilson declarou não ter reservas em relação aos mesmos.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Adilson Medeiros Luna como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, como tal se entendendo a falta de condenação precedente transitada em julgado. Daí porque fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 2/3 em função da quantidade, o que perfaz em definitivo 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições favoráveis do réu, o fato de, como informou, ter buscado apoio terapêutico, permanecendo um ano internado em clínica para tratamento, e por se enquadrar ao caso do pequeno traficante, que vendia drogas para então sustentar o seu vício, com apoio na jurisprudência do E. STF substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento, se necessário, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior  
Juiz de Direito